Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.24.455292-3/001	**Númeração**	4552931-
Relator:	Des.(a) Raimundo Messias Júnior		
Relator do Acordão:	Des.(a) Raimundo Messias Júnior		
Data do Julgamento:	03/06/2025		
Data da Publicação:	13/06/2025		

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVO DE VIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a competência para julgar a ação de cobrança fundada na alteração unilateral de apólice de seguro coletivo de vida é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

3. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação da parte agravada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo a jurisprudência do STJ, para a definição da competência em razão da matéria, deve-se considerar a natureza jurídica da controvérsia, analisando-se o pedido e a causa de pedir imediata, de modo que, quando fundada exclusivamente em normas de direito civil, o litígio insere-se na competência da Justiça Comum, ainda que tenha como pano de fundo relação pretérita de trabalho.

5. Considerando que a pretensão dos autores não versa sobre verbas trabalhistas, vínculo empregatício ou cláusulas de acordo coletivo, mas exclusivamente sobre a validade da alteração contratual da apólice securitária, a competência para o julgamento do feito é da Justiça Comum, tendo em vista a natureza eminentemente cível da controvérsia. Precedentes do STJ e do TJMG.

6. A pretensão de condenação da Cemig por litigância de má-fé é descabida, dada a falta de prova de conduta desleal ou intencional em afronta à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum julgar ações de cobrança fundadas em alteração de apólice de seguro de vida coletivo, quando não houver discussão direta sobre direitos trabalhistas, mas apenas sobre a validade da modificação contratual à luz do Código Civil.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e desleal da parte, com prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica quando a parte apenas sustenta tese jurídica amparada em interpretação razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CC, art. 801, § 2º; CPC/2015, arts. 5º e 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 174.029/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 30.03.2021, DJe 16.04.2021; STJ, CC 121.723/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 26.02.2014, DJe 28.02.2014; TJMG, AI 1.0000.24.429811-3/001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 10.02.2025; TJMG, AC 1.0000.21.063772-4/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 07.10.2021.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.24.455292-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): LIVIA CARNEIRO E SILVA, MARILIA CARNEIRO DE REZENDE, RAFAEL CARNEIRO E SILVA - AGRAVADO(A)(S): COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR

RELATOR

O SR. DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR (RELATOR)

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte(ordem nº 06), nos autos da ação de cobrança ajuizada por Marília Carneiro de Rezende e outros contra a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, in verbis:

Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para julgar a presente ação e determino que sejam os autos redistribuídos para a Justiça do Trabalho desta região.

Sustenta que a ação de cobrança discutida tem natureza cível e contratual, versando sobre o descumprimento do art. 801, §2º, do Código Civil pela CEMIG, sem relação com matéria trabalhista. Ressalta que decisões anteriores do STJ(CC 174.029/MG e CC 181.326/MG) já reconheceram a competência da Justiça Estadual em casos semelhantes. Afirma que a CEMIG distorceu o objeto da lide ao alegar discussão sobre direito adquirido e acordo coletivo, temas alheios à ação de cobrança. Salienta que a competência deve ser definida pelo pedido e causa de pedir, que são de natureza cível. Pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Com tais razões, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada, com o prosseguimento do feito perante a Justiça Comum.

Através da decisão de ordem nº 222, admiti o processamento do recurso, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

O MM. Juiz prestou informações(ordem nº 223) noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta da parte agravada(ordem nº 224).

A Procuradoria-Geral de Justiça considerou desnecessária sua intervenção(ordem nº 226).

É o relatório.

Conheço do recurso, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a aferir o Juízo competente para julgar a demanda, se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

Ab initio, na dicção do art. 114, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;

VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;

VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

Da interpretação do dispositivo legal retro transcrito, verifica-se que a competência da Justiça do Trabalho é absoluta, sendo definida em razão da matéria.

Insta registrar que, conforme a jurisprudência do STJ, a competência em razão da matéria se define a partir da natureza jurídica da controvérsia, pela análise do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial, in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇAS COMUM E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. EMPRESA RÉ ESTRANHA À RELAÇÃO LABORAL. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA. DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO CIVIL. ARTS. 186, 927 E 950 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a competência em razão da matéria se define a partir da natureza jurídica da controvérsia, que se afere da análise do pedido e da causa de pedir veiculados na inicial. 2. A delimitação da causa petendi, para fins de definição da competência ratione materiae, não pode resultar apenas da análise da causa de pedir mediata (ou remota) da ação, mas especialmente de sua causa de pedir imediata (ou próxima), ou seja, da aferição da natureza dos fundamentos jurídicos que justificam o pedido. 3. Compete à Justiça Comum, e não à Justiça especializada, processar e julgar a ação reparatória proposta contra parte com a qual o autor não possua nenhuma relação trabalhista, quando fundada na existência do dever de indenizar decorrente das disposições da legislação civil ou das normas de proteção ao consumidor, ainda que, em tese, os fatos narrados na inicial possam corresponder a acidente laboral. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, o suscitado. (CC n. 121.723/ES, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 28/2/2014 - grifei).

In casu, a parte autora, na condição de beneficiária do seguro de vida de ex-empregado aposentado da CEMIG, questiona a alteração

unilateral das cláusulas relativas à apólice, com a modificação do valor relativo ao capital segurado, sem a prévia aprovação de pelo menos 3/4 do grupo, na forma disciplinada pela Circular SUSEP nº 317/2006 e art. 801, § 2º do Código Civil, in verbis:

Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2º A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.

Nessa seara, a demanda está fundamentada apenas no alegado descumprimento do art. 801, § 2º, do CC/2002, sendo a questão sub judice de natureza eminentemente securitária, decorrente de relação previdenciária/saúde de autogestão patrocinada pela CEMIG/Forluz.

Frise-se que não há discussão sobre cláusulas da relação trabalhista firmadas entre as empresas e o aposentado durante a prestação dos serviços, limitando-se a lide apenas, repita-se, às alterações dos termos de seguro de vida em grupo realizadas pela Estipulante nesta condição.

Oportuno consignar que, no julgamento de agravo interno em conflito de competência versando sobre a mesma matéria, o STJ reconheceu a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE EX-EMPREGADOS DA ESTIPULANTE. LIDE FUNDADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 801 DO CC/2002 E DAS NORMAS DA SUSEP. ALTERAÇÕES DA APÓLICE COLETIVA SEM PRÉVIA ANUÊNCIA DOS SEGURADOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITO TRABALHISTA. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CIVIL DO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento desta Seção, em caso envolvendo demanda proposta por ex-empregados de estipulante, objetivando manter benefício coletivo (plano de saúde), seria competente a Justiça do Trabalho "Se a demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes", sendo que, inexistindo discussão sobre o contrato de trabalho ou sobre direitos trabalhistas, a demanda deve ser submetida à Justiça comum (CC 157.664/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/5/2018, DJe 25/5/2018). 2. Ao contrário do que aduz a agravante, no caso, a demanda não objetiva discutir o conteúdo meritório de cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho da categoria cujos aposentados são representados pela associação autora. Visa discutir apenas o procedimento de alteração da apólice coletiva, o qual, no entender da parte autora, foi ilegal, por não ter havido prévia consulta aos segurados, segundo obrigaria o art. 801, § 2º, do CC/2002 e os arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Circular SUSEP n. 317/2016. 3. Nesses termos, seguindo a orientação do CC n. 157.664/SP, a demanda compete à Justiça comum. 4. Ainda que assim não fosse, haveria na inicial, no máximo, uma cumulação indevida de pedidos, pois caberia à Justiça do Trabalho analisar o eventual pleito referente à manutenção do benefício com base em acordo coletivo de trabalho. Por outro lado, o pedido fundado no suposto descumprimento do art. 801 do CC/2002 seria julgado pelo Juízo cível, por não envolver qualquer exame da relação laboral que existiu entre os aposentados e as estipulantes. 5. No CC n. 154.828/MG, em que se discutiu a

competência para processo envolvendo previdência privada, no qual se cumularam indevidamente pedidos de competência da Justiça Comum e da Justiça especializada, a Segunda Seção deliberou que o Juízo que primeiro recebeu a lide julgaria o pedido nos limites de sua competência, com a posterior remessa dos autos, se possível, ao Juízo competente para conhecer do pedido restante (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020, DJe 16/6/2020). 6. Com base nesse entendimento, mesmo que a inicial contivesse pedido fundado em acordo coletivo de trabalho (o que, destaca-se, não contém, o desfecho deste incidente também seria o reconhecimento da competência da Justiça comum para apreciar a lide, nos limites de sua competência, pois a demanda foi inicialmente ajuizada perante o Juízo cível. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC n. 174.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 16/4/2021 - grifei).

Na mesma linha, em casos análogos, precedentes do TJMG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDENIZAÇÃO - APÓLICE - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS - CEMIG - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - RELAÇÃO DE TRABALHO - SECUNDÁRIA - DECISÃO REFORMADA. - Nos termos do art. 114 da Constituição Federal a competência da Justiça do Trabalho é absoluta, sendo definida em razão da matéria. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência instaurado entre juízes da Vara Cível e da Vara do Trabalho, envolvendo litigio entre entidade fechada de previdência privada e participante de seu plano de benefícios, concluiu-se pela competência da Justiça Comum para o julgamento e processamento do feito. - A questão sub judice é de natureza eminentemente securitária, nos termos do definido pelo art. 802, § 2º do Código Civil, decorrente de relação previdenciária/saúde de autogestão patrocinada pela CEMIG. - O vínculo trabalhista firmado

entre o segurado e a CEMIG tem caráter secundário e não atrai a competência daquela justiça especializada. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.429811-3/001, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2025, publicação da súmula em 10/02/2025 - grifei);

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVA. SEGURO ORIUNDO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. NATUREZA CIVIL PREDOMINANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, que declinou da competência para a Justiça do Trabalho em ação ordinária movida por ex-empregado da Cemig Distribuição S/A, visando à declaração de nulidade de alterações unilaterais em apólice de seguro coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a definição da competência jurisdicional para julgar a demanda, se da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, considerando que a pretensão do autor não decorre diretamente da relação de trabalho, mas da legalidade de alterações contratuais sob a ótica do Código Civil e normas da SUSEP.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que demandas envolvendo alterações de apólices de seguros coletivos, com fundamento no art. 801, §2º, do CC/2002 e nas normas da SUSEP, possuem natureza predominantemente civil, afastando a competência da Justiça do Trabalho.

4. Não há discussão direta sobre direitos trabalhistas ou cláusulas de acordo coletivo de trabalho, mas apenas sobre a regularidade de modificações contratuais realizadas sem consulta prévia aos segurados.

5. A competência da Justiça Comum para análise da matéria está consolidada em precedentes recentes do STJ e do STF, resguardando a autonomia do direito civil frente a elementos acessórios de natureza trabalhista.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão e reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da demanda.

Tese de julgamento: "Compete à Justiça Comum julgar demandas sobre alterações em apólices de seguro coletivo que não envolvam discussão direta sobre a relação de trabalho, mas sim sobre a validade de alterações contratuais à luz do Código Civil e das normas da SUSEP." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.396237-0/002, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2025, publicação da súmula em 10/03/2025 - grifei);

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DIFERENÇAS - CORREÇÃO - APÓLICE - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FORLUZ - FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS - CEMIG - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA CASSADA. À luz de precedentes colhidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual processar a julgar mesmo após a edição da Emenda Constitucional 45/2004, é da Justiça estadual a competência para o processamento e julgamento de ação que visa à discussão acerca da correção dos valores estabelecidos em apólice de seguro de vida coletivo destinado a funcionários e ex-funcionários da Cemig, porquanto o pedido e a

causa de pedir decorrem de pacto firmado com instituição de previdência privada, sendo secundários, neste caso, os aspectos da relação laboral estabelecida com a instituidora do benefício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.063772-4/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021 - grifei);

Nessa senda, tendo em vista a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, impõe-se a revogação da decisão agravada, com o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

A título de remate, deve ser rejeitado o pedido de condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Para a configuração da litigância de má-fé, fundamental a prova de que a atitude da parte se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC/2015, cujo rol é taxativo, resultando em prejuízo processual à parte contrária.

Confira-se:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do

processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Da exegese do dispositivo em comento, imprescindível que o litigante adote, intencional e maliciosamente, conduta processual desleal, com o objetivo de prejudicar a parte adversa.

Concessa venia, a situação não se amolda à hipótese dos autos.

A meu aviso, a agravada não alterou a verdade dos fatos, tampouco violou as normas fundamentais e os princípios que norteiam o direito processual civil, notadamente a boa-fé, prevista no art. 5º, do CPC.

Por tais razões, não há falar-se em condenação da agravada por litigância de má-fé.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a decisão recorrida e determinar o regular processamento do feito perante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte.

Diante da sucumbência mínima, custas pela agravada.

DESA. MARIA INÊS SOUZA - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. MARIA CRISTINA CUNHA CARVALHAIS - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."